رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧١٧٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٧٤٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ

الموضوعات

قرار إداري - مالية - إعانات حكومية - المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل - شروط صرف المخصص المالي - عدم اجتياز فترة التقييم - الإخلال بالتزام حضور البرامج التدريبية - الإخلال بالتزام الزيارة الأسبوعية للملف الإلكتروني - امتناع عن توظيف المستفيد - نطاق أهداف تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليه (صندوق تنمية الموارد البشرية) المتضمن رفض صرف المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، وكذلك إلغاء قرار المدعى عليه السلبي بالامتناع عن توظيفه - تضمن النظام شروط صرف المخصص المالي، ومنها أن تمضي فترة التقييم ودراسة طلب المخصص دون إخلال المتقدم بالالتزامات المقررة عليه، ومنها حضور برامج التدريب والزيارة الأسبوعية للملف الإلكتروني - عدم تقديم المدعي ما يثبت اجتيازه فترة التقييم ودراسة طلب المخصص، سيما مع دفع المدعى عليها بعدم التزام المدعي بحضور برامج التدريب وزيارة الملف الإلكتروني؛ الأمر الذي يتقرر معه سلامة القرار برفض صرف المخصص المالي للمدعي - تضمن النظام أن تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل

لا يهدف إلى إنشاء أي التزام على المدعى عليه بتوفير وظيفة للمستفيد - عدم قيام مطالبة المدعي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن توظيفه على مستند صحيح - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (٣) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.
- المواد (١، ٢، ٤) من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ.
- المادتان (٢، ٣) من اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادرة بقرار وزير العمل رقم (١٣٨٠) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقديم المدعي صحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٨هـ إلى المحكمة الإدارية بالرياض والتي جاء فيها: أنه سبق وأن تقدم للمدعى عليه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م، وأن المدعى عليه مسؤول عن برنامج

(حافز ٢ صعوبة الحصول عن عمل) المقرر من مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وأن هذا التنظيم يوفر مخصصاً شهرياً للمستفيد لمدة سنة هجرية بما مجموعة خمسة عشر ألف ريال على أن يقوم بالتسجيل على الشبكة الإلكترونية وأن يحضر الدورات التدريبية لمدة تسعين يوماً، ومن ثم يتم البدء في صرف الإعانة الشهرية من الشهر الثالث لمدة عام كامل. ذاكراً أنه بعد تسجيله في النظام كانت بياناته (مؤهل ومنتظم) ومن ثم تحول إلى (ملتحق) لمدة عام كامل، وأنه تم قبوله، وعند اقتراب وقت صرف الإعانة تم تسجيل إنذار خاطئ بدون مسوغ نظامي، مؤكداً على حصوله على شهادات الدوارات التدريبية التي حضرها، كما أنه استمر في حضورها، وقام بالتسجيل الأسبوعي المنتظم، وأنه بعد إكماله لمدة سنة تم تحويله إلى غير مؤهل، وقام برفع تظلمات عديدة للمدعى عليه، وأنه تم الرد عليه أن لديه سجلاً تجارياً، وأنه رد عليهم بعدم صحة ذلك، وأرفق إشعاراً من وزارة التجارة بعدم وجود أي سجلات تجارية لديه، طالباً إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأن يقوم المدعى عليه بتوظيفه. وبقيد صحيفة الدعوى دعوى إدارية وإحالتها للدائرة، نظرتها على النحو المبين في صحيفتها، عاقدة في سبيل نظرها عدة جلسات، أكد فيها المدعي على طلبه الوارد في صحيفة دعواه، وقد عدل مبلغ المطالبة إلى (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. بعد ذلك قدمت ممثلة المدعى عليه مذكرة جوابية عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أن المدعي سبق وتقدم على البرنامج في الشهر الأول من عام ٢٠٢٠م، فتم إلحاقه

بالبرنامج لتقييم نشاطه في البحث عن العمل خلال فترة تمتد من (٦٠-٩٠) يوماً حسب سياسة البرنامج، ولم يظهر أنه مؤهل ومنتظم حتى تصرف له الإعانة، وأنه يجب عليه خلال تلك الفترة الالتزام بالمهام الموكلة إليه من إتمام عملية تسجيل الدخول الأسبوعي وإتمام الدورات التدريبية الإلكترونية، وأنه لم يلتزم بها، وقد حصل على مخالفتين لعدم إتمام التدريب الإلكتروني لشهر أربعة من عام ٢٠٢٠م، ومخالفة ثالثة لعدم تسجيل الدخول الأسبوعي لشهر ستة من عام ٢٠٢٠م، وأن الاعتراضات التي قدمها تم رفضها لأسباب نظامية، وتم إبلاغه عن طريق ملفه الشخصي، كما أنه ظهر مانع لدى المدعي في شهر سبعة لعام ٢٠٢٠م؛ لتسجيله في تطبيقات النقل الموجه لدى الهيئة العامة للنقل مثل (...)، وأن هذا يعد من أحد الأنشطة التجارية المانعة من التأهيل لدى البرنامج؛ لكونه يعتبر موظفاً. ذاكرة بأنه لم يتقدم للبرنامج بعد ذلك إلا بتاريخ ٢٠٢١/٢م، وأنه مراعاة لمصلحته قامت إدارة البرنامج بتأهيله فوراً وصرف الإعانة له دون إلحاقه بفترة التقييم حسب الضوابط. وأرفقت صورة من ملف المدعي الشخصي تبين الموانع من صرف الإعانة. بعد ذلك قدم المدعي مذكرة أكد فيها على أن تاريخ تقديمه للبرنامج كان في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وأن رفضه كان بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢م، وأنه تقدم بعد ذلك على برنامج جديد لا علاقة له بالبرنامج محل الدعوى، وهو (دعم تطبيقات المركبات) وأنه لا زال ملتحقاً فيه، وأن برنامج دعم النقل الموجه قد صدر العمل به من وزارة النقل لعام ٢٠٢٠م أثناء جائحة كورونا، أي بعد التحاقه ببرنامج دعم حافز (صعوبة

الحصول على العمل)، مؤكداً على انتظامه في البرنامج، وأنه يرفق صوراً للشهادات والدورات التي حصل عليها، ذاكراً أن المدعى عليه أودع في حسابه مبلغاً قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمئة ريال، وأن من يعمل في برنامج (دعم النقل الموجه) لا يعتبر موظفاً لعدم وجود دخل ثابت له، طالباً أن يحسم من مبلغ المطالبة ما أودعه المدعى عليه في حسابه. بعد ذلك قدمت ممثلة المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أنه توجد علاقة وثيقة بين برنامج (النقل الموجه) وبرنامج (حافز) إذ أن برنامج دعم العمل الحر (النقل الموجه) يستهدف العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات، ومخصص للمتفرغين للعمل في هذا النشاط والباحثين عن عمل، وهو نتاج تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وشركة (...)، حيث يقدم الدعم من قبل المدعى عليه كإحدى المبادرات الهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة، ذاكرة أنه يشترط للاستفادة من برنامج العمل الحر ألا يكون المتقدم للدعم في هذا البرنامج مستفيداً من أحد برامج الدعم المقدمة من المدعى عليه لدعم التوظيف والتدريب، مؤكدة أن المدعي أصبح غير مؤهل بسبب أنه مسجل في تطبيقات النقل الموجه لدى الهيئة العامة للنقل من شهر سبعة لعام ٢٠٢٠م، وأن شهادات الدورات المرفقة من قبل المدعي تجاوزت الفترة المحددة لإتمام المقرر التدريبي والمحددة بسبعة أيام، حيث إن تطبيق المخالفة كانت بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٩م وتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦م، وشهادتي المدعي المرفقة تم

إصدارهما بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٧م وتاريخ ٢٠٢٠/٦/٩م، ذاكرة أنه تم تأهيل المدعي بعد تقديمه للبرنامج في شهر (٢) من عام ٢٠٢١م مرة أخرى دون إلحاقه بفترة التقييم مراعاة لمصلحته وفق سلطة مفوضها التقديرية، وأنه استلم الدفعة المقدمة إلا أنه انسحب من البرنامج في شهر (٤) من عام ٢٠٢١م، طالبةً رفض الدعوى. بعد ذلك قدمت ممثلة المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أنها ترفق ما يثبت أن الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع مفوضها عن فتح باب التسجيل للسعوديين والسعوديات في مبادرة الدعم المالي للأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات (تطبيقات نقل الركاب)، وأن من شروط القبول في الدعم المالي أن يكون المتقدم غير مستفيد حالياً من برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). بعد ذلك دفع المدعي بأن ذلك لا علاقة له بدعواه. ثم سألت الدائرة المدعي وممثلة المدعى عليه: هل المدعي لا زال في فترة التقييم للدخول في برنامج حافز ثم لم يقبل طلبه لوجود ملحوظات، أم أنه قبل طلبه ثم أوقف المخصص المالي بعد الملحوظات؟ فأجاب المدعي بأنه تم قبول طلبه، وأنه قام بالتسجيل الأسبوعي. ثم قدمت ممثلة المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أنه تم رفض طلب المدعي خلال مرحلة تقييم النشاط، والتي أظهرت عدم جديته من خلال عدة مخالفات حصل عليها، ذاكرة أن كل مخالفة يحصل عليها الباحث عن عمل يترتب عليها إعادة فترة التقييم من جديد لمدة تتراوح من (٦٠-٩٠) يوماً، وأن المدعي لم يسبق له التأهيل والانتظام، وأن عليه إثبات ذلك. بعد ذلك قدم المدعي مذكرة جاء فيها: أنه تم قبوله وتأهيله للبرنامج، مرفقاً صورة من النظام، وأنه لا يمكن دخوله

أسبوعياً للنظام وإصدار الإنذارات في حقه إلا إذا تم قبوله. بعد ذلك قرر المدعي وممثلة المدعى عليه الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم لما يأتي من أسباب.

الأسباب

وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار المدعى عليه برفض صرف الإعانة المالية المنصوص عليها في تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٩هـ، للفترة من تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م إلى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وإلغاء الامتناع عن توظيفه وفق الإجراءات المتبعة؛ عليه فإن الدعوى تكون حينئذٍ داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً وفقاً للمادة (١٣) الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن..."، ووفقاً لما جاء في المادة (١٤) من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، والتي نصت على أنه: "للمتقدم الذي رفض طلبه أو رفض تظلمه الإداري للحصول على المخصص المالي، وكذلك المستفيد الذي رفض تظلمه من قرار إيقاف صرف المخصص المالي أو تخفيضه أو الخصم منه؛ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها

مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها، إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع"، ووفقاً لما نصت عليه المادة (١٣) الفقرة (٣) من اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادرة بقرار وزير العمل رقم (١٣٨٠) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦هـ على أنه: "إذا لم يقتنع المتظلم بقرار الصندوق الصادر في شأن التظلم، جاز رفع دعوى الطعن بقرار الصندوق أمام فرع المحكمة الإدارية بالرياض خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار الصندوق برفض تظلمه في الملف الإلكتروني للمتظلم أو إشعاره به على بريده الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى...". وأما عن قبول الدعوى، فبما أن قرار رفض طلب المدعي صدر بتاريخ ١٤١١/١١/١٦هـ، وتظلم منه في ذات التاريخ، وعلم برفض تظلمه بتاريخ ١٤٤٢/١/١٦هـ، ثم أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية بجدة بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥هـ، والتي أصدرت حكمها رقم (١٥٠٢) لعام ١٤٤٢هـ بعدم الاختصاص المكاني بتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ، ثم أقام دعواه أمام المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٨هـ؛ وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً لإقامتها خلال المهلة النظامية المشار إليها في المادة (١٤) من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، ولنص المادة (١٣) من اللائحة التنفيذية للتنظيم والمشار إليها آنفاً. أما عن موضوع الدعوى، فبما أن المادة (٢٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ

١٤١٢/٨/٢٧هـ نصت على أن: "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل"، كما نصت المادة (٣) من نظام العمل المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ على أن: "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه"، وبما أن الدولة حفظها الله حريصة على دعم المواطنين ورفع كفاءتهم وإعدادهم وتدريبهم لدخول سوق العمل وتهيئة الفرص الوظيفية لهم، ومن ذلك تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ، والذي يهدف وفق ما جاء في مادته الثانية: "إلى تنظيم المخصص المالي وتحديد من يحق له الحصول عليه، والعمل على مساعدته في الحصول على العمل المناسب، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزاماتهم"، وبما أن المادة الرابعة وضعت شروطاً لاستحقاق المخصص المالي والتي منها: "١٢...-أن يمضي المدة التي تحددها اللائحة -كحد أدنى- دون أن يخل بأي من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم واللائحة دون عذر يقبله الصندوق وذلك خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه، وتحدد اللائحة عدد حالات الإخلال التي يترتب عليها رفض طلب المتقدم وكيفية وضوابط التقدم بطلب آخر"، وبما أن التنظيم فرّق

بين المتقدم لطلب صرف المخصص المالي وبين المستفيد في المادة الأولى، حيث عرف المتقدم بأنه الشخص الذي تقدم بطلب الاستفادة من المخصص المالي، أما المستفيد فهو المتقدم الذي يصرف له المخصص المالي، وبما أن اللائحة وضعت مدة محددة لدراسة طلب المتقدم حتى يكون من ضمن المستفيدين من المخصص المالي لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً، كما نصت على ذلك المادة (٣) الفقرة (٣-٣) من اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، حيث جاء فيها: "يكون المتقدم مستوفياً لشروط الاستحقاق المنصوص عليه في البند (١٢) من المادة الرابعة من التنظيم إذا التزم بالآتي: ١-أن يمضي مدة متصلة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون رصد أي من الحالات الآتية: أ-رفض المتقدم لعرض عمل مناسب. ب-تخلف المتقدم عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو عدم حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل. ج-تخلف المتقدم عن الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق أو مفوض من الصندوق لإجراء المقابلة الشخصية مع أصحاب الأعمال أو الجهات الحكومية أو الخاصة دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق. د-عدم زيارة المتقدم لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل أسبوعياً دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق... ٤-عند مضي فترة تسعين يوماً من تاريخ آخر إجراء استكمله

المتقدم... يقوم الصندوق بإشعار المتقدم بأنه سيبت في طلبه عند استيفائه لشرط الاستحقاق المنصوص عليه في البند (١٢) من المادة الرابعة من التنظيم بحسب ما هو موضح في البند (٣-٣) من هذه المادة". وتأسيساً على ذلك؛ فإن المتقدم الباحث عن العمل قبل أن يصرف له المقابل المالي أثناء فترة بحثه عن العمل يجب أن يمضي فترة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً لدراسة طلبه من قبل المدعى عليه، وأن لا يتخلف عن حضور عروض العمل المقدمة من المدعى عليه أو من مفوضه، كما يجب عليه أن يلتزم بحضور الدورات التدريبية المحددة من المدعى عليه، وزيارة ملفه الإلكتروني مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وبما أن المدعي يطلب صرف المخصص المالي لمدة سنة كونه من مستحقي المقابل المالي؛ ومن ثم توظيفه من قبل المدعى عليه. فسألت الدائرة أطراف الدعوى: هل المدعي لا زال في مرحلة التقييم ودراسة طلبه أم أنه اجتاز هذه المرحلة وهو من ضمن المستفيدين لكن تم إيقاف الصرف؟ فأجاب المدعي بأنه من ضمن المستفيدين بدليل الصورة المرفقة والتي تثبت أنه مؤهل، والخطوات التي تلت ذلك من الإنذارات وتسجيل الدخول الأسبوعي ونحوها. وأجابت ممثلة المدعى عليه بأن رفض طلب المدعي كان خلال فترة تقييم النشاط، والتي أظهرت عدم جديته من خلال عدة مخالفات حصل عليها لتجاوز المدة المقررة لتسجيل الدخول الأسبوعي. وبما أن ما قدمه المدعي لا يثبت أنه اجتاز فترة التقييم ودارسة طلبه، كون الإشعار الذي قدمه لا يثبت ذلك. أما ما ذكره من التسجيل الأسبوعي والإنذارات؛ فإن اللائحة التنفيذية اشترطت في فترة التقييم

ودراسة الطلب زيارة المتقدم لملفه الإلكتروني وحضور الدورات ومتابعته في ذلك، وهذا لا يعني قبول طلبه وأنه من المستفيدين. وبما أن ممثلة المدعى عليه قدمت صورة من ملف المدعي الإلكتروني تثبت وجود ملحوظات بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٩م وتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦م لعدم إتمامه برنامج التدريب الإلكتروني، وما قدمه المدعي من شهادات كانت لاحقة لهذا التاريخ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة أن طلب المدعي بالمقابل المالي قبل أن يوافق على طلبه من المدعى عليه ويكون من ضمن المستفيدين لا يصح نظاماً، كما أن فترة تقييم المدعي وجد فيها ملحوظة على المدعي، وهي عدم إتمامه للتدريب الإلكتروني في الوقت المحدد؛ لذا فإن الدائرة ترفض طلب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليه برفض صرف المقابل المالي للفترة من تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م إلى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م. أما ما يطالب به المدعي من إلغاء قرار المدعى عليه بالامتناع عن توظيفه؛ فإن المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل نصت على أنه: "لا يهدف التنظيم واللائحة إلى إنشاء أي التزام على الوزارة أو الصندوق بتوفير وظيفة مناسبة للمستفيد، وإنما يقتصر دور الصندوق على مساعدة المستفيد في الحصول على التعليم والتدريب خلال مدة صرف المخصص المالي وترتيب مقابلات شخصية للمستفيد مع أصحاب الأعمال ومع الجهات الحكومية والخاصة"؛ الأمر الذي يتضح معه أن التنظيم يوفر المخصص المالي للمستفيد، والحصول على التعليم والتدريب خلال مدة الصرف، وترتيب مقابلات شخصية مع أصحاب العمل دون أن يلتزم بتوفير وظيفة مناسبة للمستفيد؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٧١٧٩) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...)

ضد صندوق تنمية الموارد البشرية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.